

第二章 伦理学

1.什么是伦理和道德 联系与区别

伦理(伦+道理规则):处理人、组织、社会、自然之间利益关系的行为规范

道德:“道”是指规范,“德”则是对该种规范的认知、情感、意志以及在此基础上形成的稳定的和一贯的行为

(1)在一定词源意义上,可以视为同义异词,指社会道德现象。

(2)有所不同。道德较多的是指人们之间的实际道德关系eg.座舱。伦理则较多的是指有关这种关系的理论eg.ano。

伦理是指规范性行为的标准,即在给定条件下,所有理性人都会同意的行为标准(规则的研究),道德是指描述性的行为标准,即一个社会或群体实际倡导的、或个人接受的行为标准(现实中遵循的准则)。

2.道德与法律的区别

产生条件:道德源于社会生活的日积月累、约定俗成。道德标准的有效性取决于它的合理性。法律是国家制定或认可的,以国家强制力为后盾的行为规范。法律产生条件是国家的形成。

调整对象:道德规范反对的是,应当允许的,和应当鼓励的行为。法律规范反对应当禁止,和应当鼓励的行为。法律和内在动机。道德只调整外在,无法离开行为过问动机。单纯的思虑而没有付诸行动不是法律调整范围。

表现形式:道德表现为一种抽象的规范与信念;法律具有原则性规定,但包含明确具体的规定。有统一标准

调节机制:道德对行为的调节通过道德评价实现。社会舆论形式的社会评价和我评价;法律通过国家有关机关部门追究法律责任

3.道德与法律的联系 法律是最低道德标准

(1)道德与法律在内容上相互渗透

-国家制定的法律往往反映了社会的道德。

-道德则约束法律的增强,是通过将它们转化为法律规范而实现的。

-道德是法律制定、修改、废止的依据(社会变化 道德变化 法律顺应)

(2)道德与法律在作用上相互补充

-道德与法律是两种重要的社会调控手段。两者相辅相成 相互促进 相互推动

-立法推进道德的普及以及通过刑法惩治不道德行为,以弘扬社会倡导的道德;道德引导人们尊重和信守法律。

-法律可以制止已经发生的违法和严重违法行为,道德可以预防尚未发生的违法行为。

-没了法律(道德)的保证(支持),道德(法律)作用弱

4.利益相关者

利益相关者是指可能对组织的决策和活动施加影响或可能受组织的决策和活动影响的/所有人。群体和个体 多维度考虑不仅是股东

5.企业能作为道德行为主体 管理者能/否/不能(维拉斯奎)判定标准1)该主体制定了计划或形成了意愿(有没有自我意识)2)该主体通过能过自身直接控制的行为实施了计划或意愿(有没有付诸实践)他认为不是但是其实企业是

企业是道德行为主体指企业能够而且应该讲求伦理。能够而且应该承担道德责任

-企业行为是人类集合体有意识行为(个人意愿企业战略/个人行为行为)

-道德/法律/对企业有作用(社会舆论谴责形象受损业绩下降)

-避免只看到企业道德责任,而看不到内部人员

6.企业伦理学的产生:因企业社会责任运动的发而产生。起始于20世纪60年代美国,反战运动(对军火企业不满),现代工业发展(城市中心衰落等),生态环境问题,消费者主义兴起影响,企业群体要求企业对社会负责。70年代末,企业需回应社会期待,但不问群体要求难统一,“负何社会责任”等问题难理论解答,伦理学者介入,推动企业伦理学理论探索。80年代,企业伦理学快速发展,学会成立专业刊物创刊,大量教材/案例集出版,80中期,企业伦理学科正式成立

7.企业道德现象

企业道德意识现象(道德观念、情感/意志、伦理思想/理论)、道德规范现象(一般行为规范/行业守则/职业道德/企业伦理准则)、道德活动现象(企业道德实践活动/评价活动/促成活动)

8.企业伦理学的基本任务

企业伦理学是研究企业道德的学科(研究对象:针对企业道德可以提出五类问题,每类问题都需研究。针对这五类问题的研究构成了企业伦理学的任务。其中规范性问题是核心。

9.五类问题 XX问题XX研究

企业社会责任研究目的:改善企业履行社会责任的表现,进而改善人类的生活

定义性问题:什么是企业社会责任(定义是什么?eg.如何界定?、是什么)

规范性问题:企业应当履行什么社会责任(应当如何?有什么价值判断?企业行为是合乎伦理的吗/有义务做什么/什么是伦理上不可接受、(不赞赏)事实性伦理:修改或进行企业社会责任状况如何

描述性伦理:修改或进行企业社会责任状况如何

10.我们要过的生活

人类活动目的:一切活动归根到底为了生存发展

幸福概念:人基于自身的满足感而主观的一系列欣喜与愉悦的情绪 长久/内在/在/坚定的心理状态,并非短暂的情绪体验

幸福来源2个 愉悦:立即的/暂时的/来自感官满意、施展个人的优势美德/高尚行为完成后/自然产生。优势是美德/实现美德的途径

美德:智慧/勇气/仁爱/正义/节制/精神卓越

优势:好奇心喜爱学习/毅力勤劳与勤勉/仁慈慷慨/公民精神责任忠诚/谨慎/个人谦虚/乐观 热忱 11.理想化概念:个人价值和社会价值,用以表示产生在理性化终极状态和结果,一个人希望通过一生而实现的目标(舒适生活/和平世界/自由/幸福/快乐/工具性价值:为了达到理想化终极状态所采用的行为方式或手段(有勇气/有责任心/愉快)

人的全面发展:德智体美劳个人/智力/心理/心灵的全面发展(塞利格曼)一个人如果只是为自己而活,那的确是一个很贫乏的生命。人类需要生活在意义和希望中。超越自身利益的目标:当人类所追求的愿景超出个人的利益,便会产生一股强大的力量,远非追求狭小目标所能及,组织的目标也是如此12.个人要面对的关系:人与社会/自然/企业要面对的关系:企业与社会/利益相关者/社会/自然

第二章 传统企业社会责任观念及其局限性

1.弗里德曼的社会责任观点:委托代理理论一股东至上主义/私人产权体系

自由至上主义/私人产权体系:只要是在游戏规则范围内,即从事的是公开的/自由的/没有欺骗或欺詐的竞争,企业有且只有一的社会责任即增加利润和运用资源开展活动。理由(1)只有人才有责任。企业作为组织没有责任(2)企业负责人是个体主义或公司高管

(3)在自由企业私有产权制度下,公司高管是股东即企业所有者的雇员,因而对股东负有直接责任(4)股东的意愿通常是在遵守基本的社会准则/法律中的社会准则and在伦理习惯中的社会准则的条件下尽可能地赚钱 高管增加利润增进股东利益(5)企业高管履行社会责任意味着为实现某个社会目标,从事不符合企业利润最大化,超出法律要求的事情。这样的企业社会责任损害股东利益

弗里德曼反对(6)企业高管履行社会责任意味着都用了本该属于股东、顾客或员工的钱(7)公司高管无权这样做。如果公司高管真的这样做的话,那么实际上,他一方面是在征社会责任感,另一方面是在为通用通用下决定如何花费这些税收收入(8)企业高管做不成那样的事。股东、顾客、员工不会允许他们这么做(9)企业高管没有能力那样做。高管是企业管理方面的专家,不是解决社会问题的专家(10)企业高管履行社会责任不可能给社会带来好处。高管履行社会责任不会增进社会利益

(11)在实践中社会责任学说常常是一种伪装,是虚伪的,是为了获得自身利益才这样做的(12)社会伦理学说是强化已普遍的观点,即追求利润是邪恶和不道德的,必须受到外部势力的遏制和控制(13)一旦采纳这一观点,遏制市场力量的就不是那些发表武断意见的高管们的社会良知,不管这种良知发展到什么程度,而将是政府的学说。弗里德曼反对政府干预。(14)社会责任学说使得政府干预的范围扩大到所有人类活动,进而伤害自由社会的根基。在弗里德曼看来,危害不只是经济上的,还会危及自由社会的根基。

反驳:社会责任和利润最大化不一定冲突/社会责任可能会增进社会利益/忽略其他利益相关者正当权益/对股东长期价值有负面影响

2.企业存在的理由:减少交易成本/利益最大化/合法性视角作为独立个体,谋求自身生存发展,作为社会一员,应服务于社会,因为自己的存在使社会变得更好。而企业生产和提供社会所需的产品和服务,造福社会,增进利益相关者利益,促进人的全面发展

3.责任的律律:企业社会责任须与企业的全面影响企业具有社会权力一企业的影响:经济、社会、文化、技术、环境、政治;社会权力带来社会责任一企业要促进社会利益

4.如果考虑企业自律,企业是否应承担其义务 市场竞争机制局限性:不完全竞争难以实现完全竞争所要求的机制既定/产品同质/要素自由地流动/信息充分;存在外部效应:经济活动造成消极的外部效应/价格信号失真;偏好不一定是确定的,有能被企业所塑造/市场价格衡量市场价值,而非道德价值。不良的偏好会形成负面的经济

法律调节的局限性:法律追究的行为有限/立法难免出现滞后/法律规定不能面面俱到/执法有难度/法律重在惩戒而不在于劝善

公民社会视角(舆论评价)的局限性:社会习俗和伦理未必总是合理的/奉献的标准并非总是合理的/未必了解事实/约束力有限/可能存在利益冲突

5.企业社会责任的核心主体、内涵

核心是伦理责任;主体是企业/应对利益相关者和企业整体负责;内涵是在从事各项活动时,应当合乎伦理地对待利益相关者和企业,并应当承担没有达到伦理要求而引起的后果。

6.企业履行伦理责任的必要性

企业存在的理由+责任的律律+三种机制局限性所以企业道德律律必企业:企业自觉地去做符合伦理的事情,不做违背伦理的事情。也就是说即使一个企业确信能逃脱市场的、法律的、行政的、舆论的责罚,只要认为是不符合伦理的,仍不去做它。

7.企业道德自律可能性:内在动力(企业价值观念塑造融入企业文化/长远利益观念,提升品牌影响力)、外在压力(法律法规约束/社会舆论监督,尤其信息时代)、组织内部机制(道德培训教育/内部监督与激励机制)

3.早期现代企业社会责任观念 企业社会责任内涵

1.早期关于社会责任的观点

鲍德:商人义务奉行符合社会的目标和价值观念的政策,做出那样的决定,采取那样的行动/戴维斯:商人至少部分地出于超出公司直接经济或技术利益的原因而做出决定和行动/弗里德曼:企业有义务为更好的社会而努力 共同点:符合社会价值观/考虑对社会的影响/为更好的社会而努力

争议:责任范围/责任社会议题(哪些、主动被动)

2.卡罗企业社会责任观

企业社会责任是企业在一定时期对企业提出的经济/法律/道德/自行处理(熊彼特1991)的期望(1979)经济责任:企业要求企业首先是经济组织,即企业首要任务是生产社会需要的产品和服务,并以社会看来反映所提供产品服务真实价值的价格出售

eg.利益最大化、保持竞争地位、高水平运作效率

法律责任:社会在赋予企业经济任务的同时制定要求企业遵守的法律。因此,遵守法律是企业对社会承担的责任eg.履行政府法律期望 中国特指指南指指导意见

道德责任:道德责任包含了超越法律规定的、社会成员所期望或禁止的活动。道德责任涉及与尊重和保护环境相关者道德权利一致的社会准则 eg.社会保护不履行有负面后果是我/认识并尊重随着社会发展而新形成、变化的道德规范/认识到企业诚信是法律之外的责任

慈善责任:慈善责任也称为自愿的或自行处理的责任 eg.社会温暖但是企业自己决定资助、赞助艺术表演

四种责任的关系:金字塔模型(经济在最下面)是一个统一的整体性概念,是整体性的综合责任而非单独。企业社会责任=经济+法律+道德+慈善责任。企业应同时履行这四种责任。经济和法律责任是要求的,道德责任是企业要求的,慈善责任是期望的。

一个行为可能会涉及多个责任,责任可以相互转化;四种责任既不是并列也不是递进,无先后次序,重要性无差别,责任间存在交叉和重叠。

卡罗模型:结构误导/界定边界模糊/脱离实际(发达国家发展中国重点不同/未强调履行责任的对象)

3. ISO26000的社会责任定义:组织通过透明和道德的行为,为其决策和活动对社会和环境的影响而承担的责任。这些行为应:致力于可持续发展,包括健康和社区福祉;考虑利益相关者的期望;遵守适用的法律,并与国际行为规范一致;融入整个组织的各项活动中/7项原则:担责/透明度/道德的行为/尊重利益相关者的利益/尊重法治/尊重国际行为准则/尊重人权

与卡罗模型:多维度的整体责任/除经济,强调道德法律不同;对象组织非企业/考虑利益相关者/原则融入组织

4. 周围的社会责任定义

两个前提性问题:事实如何还是应当如何;部分责任还是综合责任

四个基础性问题:

谁负责:企业+个人作为行为主体(企业/高管)

对谁负责:利益相关者(一二级考虑完全+社会整体负责什么、维护和增进利益相关者利益+考虑企业行为的社会影响)

负责到什么程度:底线责任+超越底线责任

底线责任:亦可称之为完全责任,是强制性的责任/不有意做有可能损害利益相关者的任何事情/如果公司的确对利益相关者造成了损失,一旦发现必须加以改正/达不到底线责任,应该收到批评、谴责,达到了底线责任要求,既不该表扬也不该指责 包括法律责任and终结道德责任:只关注没造成企业更多超越底线责任,不完全责任、自愿的/超越社会义务/对市场力量和法律限制做出响应的企业行为即底线责任的部分才是企业社会责任/积极履行超越底线责任,应该收到肯定、赞扬 包括超越底线的道德责任/只关注企业缺失普遍性、现实指导性

现代企业社会责任:企业为维护和增进利益相关者的正当权益,造福于社会而应当对利益相关者和社会整体承担的责任 包括底线责任和超越底线责任在内的综合责任

(1)企业也是责任主体,而不只是个人是责任主体;

(2)应当对利益相关者和环境负责,而不只是股东

(3)企业不仅有法律责任还有道德责任;

(4)企业应当把对社会、利益相关者和环境的一切纳入到各项决策和行动之中

(5)要力有做到应当承担而引发的后果承担责任

第四讲:企业社会责任与相关利益的关系

1.企业社会责任与企业伦理的联系与区别

(1) Fisher 四种看法:社会责任是在组织情境中的伦理/社会责任关注企业活动对社会的影响,而伦理关注组织内部的行为/两者无联系/社会责任有多维度,伦理是其中之一

(2)3+2 基本概念视角:理论上同强调企业有道德责任/涉及如何对待利益相关者/环境/都有程度差异/底线伦理和理想伦理 异企业社会责任强调整体企业是责任主体,强调企业对社会且对没有做到应当做的后果负责;多重责任:企业伦理强调企业做到遵守伦理规范/突出管理者员工责任/关心道德责任 现实中企业社会责任与企业伦理关系复杂多样

领域视角:同理论上企业社会责任的发展催生企业伦理领域,而企业伦理领域的发展丰富和深化了企业社会责任领域,eg.现实中企业社会责任社会学科(商学院)/描述性和解释性:为什么和结果怎样/关注企业行为、企业伦理学学科/规范性、逻辑推理从公理展开/关注个人行为

社会运动视角:同理论上企业伦理运动是企业社会责任运动一部分,服务目的、发挥不同作用/使企业和社会重新整合起来 异企业社会责任关注对社会的负责的企业行为/关注标准制定评价标准/外对内/企业接受参与/企业伦理关注合乎伦理的行为/关注伦理原则教育培训/内对内,现实社会接受低参与低结论、3个视角中的内容不同/2个理论层面不同/3+2两者关系既不是互不相干,完全不同,也非常简单企业,而是存在区别又相互联系

2.企业社会责任与利益相关者的关系

概念上:利益相关者是企业负责的对象,理论上,企业社会责任理论和利益相关者理论都包含规范性理论、解释性理论和对策性理论。管理上,企业社会责任管理包含利益相关者管理(一种多维度管理)

3.企业社会责任与可持续发展的关系

可持续发展:既满足当代人需求,又不损害后代满足需求的能力的发展(代内/代际内、经济/社会/环境协调)相关概念:可持续发展关注的是整个社会的可持续,企业可持续发展关注的是企业的长期生存与发展,企业的可持续发展责任关注的是企业在促进社会可持续发展中的责任

关系:可持续发展要求构成人类社会的人和组织为经济、社会、环境协调发展做出贡献。作为当今社会中极为重要的组织,促进社会可持续发展,是企业的首要责任所在。

4.企业 利益相关者 可持续发展 企业伦理的关系

企业与社会领域看,企业社会责任、利益相关者、可持续发展、企业伦理各自有独特的价值。

企业社会责任概念突出了企业应当对社会负责。利益相关者概念突出了企业应当对利益相关者负责,且是一种多维度的管理

可持续发展概念突出了企业应当对自然环境负责。企业伦理概念突出了企业应当合乎伦理地对待利益相关者、社会和环境。

5.企业社会责任与企业慈善

企业慈善活动是指企业以捐赠财物或提供服务等方式,自愿开展公益活动。公益活动包括扶贫、济困、扶老、救灾、恤病、助残、优抚、救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害,促进教育科学文化卫生事业等事业的发展,防治污染和其他公害,保护和改善生态环境。

一般企业慈善是企业承担的自行处理的社会责任。

6.企业社会责任与社区创业

社区创业,用创新的方式整合和运用资源以寻求促进社会变革或解决社会问题机会的过程(创业型社会性)

7.企业社会责任与企业公民

企业公民局部观:企业公民是企业社会责任的一部分/企业公民等同观:企业公民等同于社会责任(卡罗)拓展观:指企业在保护促进个体公民权利的作用

8.企业社会责任与ESG

ESG:促进企业社会责任的有效举措,除了突出环境和社会两个方面外,关注过程问题(治理)是一个特色。值得传播、推广、实践、研究。ESG的作用:通过投资者影响企业:投资者对企业行为有重大影响,ESG投资借助于投资者的影响,促进企业从事负责任行为的一个举措。随着ESG成为社会各界关注的热点,ESG也就不再只是投资者驱动了

关注企业长远发展,ESG不仅关注企业活动对环境、社会的影响,而且关注企业在环境、社会及治理方面所面临的风险和机遇,进而与企业长远发展更加紧密地联系在一起

重视环境责任:ESG通过将环境E从社会责任S中独立出来,并置于首位,明确突出企业的环境责任,避免了企业社会责任(CSR)在是否包含环境责任上的分歧

明确什么是负责任行为:人们对企业社会责任的含义有不同的理解,在实施的过程中会出现分歧。ESG把大部分主要的议题及相应的负责任行为涵盖进去,使得企业知道从何处入手从事负责任行为

灵活调整:ESG指标体系可以随着人们对社会议题重要性认识的调整和,还可以根据行业不同,设置不同的指标及权重,对企业表现的评价更为合理。可量化:ESG指标体系可以对企业ESG表现进行量化评价,使企业更清楚地看到成绩和不足,便于持续改进。易于接受:ESG不像企业社会责任,企业伦理那样明显带有“责任”“伦理”等规范性要求的字眼,更易接受

第五讲、企业社会责任专题

1.显性CSR

显性CSR:企业为某种社会利益而履行并用社会责任语言表达的责任。它们通常包含公司自愿性的项目,并把社会价值和商业价值结合起来的战略,以解决被视为公司社会责任一部分的问题。

隐性CSR:企业在更广泛的支持社会利益的正式和非正式制度中所扮演的角色,通常由价值观念和规则组成,这3个对企业处理与利益相关者关系提出了强制性要求和习惯性的要求,并明确了作为整体的企业而不是单个企业的恰当义务。做了但默认的 eg.欧洲996

(1)在沟通对利益相关者的政策和措施时,实行显性CSR能令CSR语言、隐性CSR不使用CSR

(2)可能从事类似活动,然而隐性CSR不是自愿有的公司决策,而是对公司制度环境的反应,而显性的CSR是公司有意自愿的,且通常是战略性决策的结果。

2.美国与欧洲(中国比较)对比

中更显著显性CSR 西方更易隐性CSR

政治系统:欧洲国家有较大的权力/积极参与经济社会活动/企业必须参与对社区福利体系之中

美国国家权力有限/很少参与经济与社会活动/国家提供福利少/企业被迫承担/企业有较自主权 eg.医保

融资系统:欧洲主要融资渠道银行/股权结构,大股东长期导向/企业具有强股权联系(且占股份或互派董事)强调利益相关者利益(不仅对股东负责eg.工会)最大化

美国融资渠道股票交易所/股权高度分散,股东追求短期的利益/企业的独立性很强/强调股东利益最大化

教育及劳工系统:欧洲教育强公共属性,政府在教育上投入大量资金/拥有强大的职业教育体系 eg.工会

美国公有和私有教育体系并存,政府在教育上的参与有限/公司为员工提供教育和培训

文化系统:欧洲重视长期关系和信任在市场交易中的作用/重视谈判和协商,提倡由政府、企业、行业协会、教会等共同协商解决

美国相信自由市场,崇尚资本主义精神,强调功利主义/重视个人主义,强调个人对社会的贡献

3.中西伦理文化霍姆斯比较:顺应自然与征服自然/群体与个体、和谐与竞争道德教育/制度约束

4.中国特色的企业社会责任:中国的制度环境使政府在企业社会责任中扮演了重要角色/政府发挥引领作用/企业履行社会责任带来社会政治合法性/国企先驱动作用/独特的企业社会责任主题

第六讲、企业决策的伦理分析

1.伦理相关行为:受一定意识支配且涉及有害或有利于他人或社会的行为,是具有道德意义、能够进行善恶性评价的行为。企业行为都是伦理相关行为。

伦理无关行为:不受意识支配或不涉及有害或有利于他人或社会的行为的无道德意义不能进行道德评价

行为分为伦理相关行为和伦理无关行为,伦理相关行为才可以判断是否是合乎伦理或者不道德的行为。

2.合乎伦理的行为:伦理上不可接受或值得赞赏的行为不道德行为:伦理上不可以接受的行为,一般地说,是有害于他人、社会的行为(前提是伦理相关)

3.企业决策分析5维度:经济分析(是否获利);技术分析(是否技术可行);政治分析(是否有政治问题);法律分析(是否合法);伦理分析(是否合乎伦理) 是决策分析那部分

4.伦理问题:进行伦理分析,通过伦理分析为决策提供思路和方法的问题 伦理难题:人们不得在大干等于道德和义务之间做出一种非此即彼的选择的处境。特征(1)存在两种及以上道德义务(2)每一种义务都是能够履行,但无法同时履行这些义务。因此,不论选择履行何种义务,都意味着无法履行另外的义务。



